

임직원의 직무관련 범죄 고발지침

[시행 2018. 8. 28.] [지침 제112호., 2018. 8. 21. 일부개정]

제1조(목적) 이 지침은 인천국제공항공사(이하 ‘공항공사’라 함) 임직원이 직무와 관련하여 범죄행위를 행한 경우에 고발할 대상과 절차 등을 정하여 이를 엄격히 이행토록 함으로써 임직원의 부정행위를 방지하고 청렴한 기업문화를 구현하는데 기여함을 목적으로 한다. <개정 2011. 10. 27.>

제2조(고발대상) ① 임직원이 다음 각 호의 1에 해당하는 범죄행위를 하였을 경우 공항공사는 사규에 의한 조치와 병행하여 사법기관에 고발조치하여야 한다. <개정 2011. 10. 27.>

1. 200만원 이상(공소시효 내의 누계금액) 공금을 횡령하거나 유용한 경우 <개정 2014. 11. 27.>
2. 200만원 미만이라도 횡령 또는 유용한 금액을 전액 원상회복하지 않은 경우 <개정 2014. 11. 27.>
3. 최근 3년 이내에 금품·향응수수, 공금횡령·유용, 업무상 배임으로 징계를 받은 자가 또다시 수수 등을 한 경우 <개정 2014. 11. 27.>
4. 직무와 관련하여 200만원 이상의 금품 또는 향응을 수수한 경우
5. 직무와 관련하여 100만원 이상의 금품 또는 향응을 요구하여 수수한 경우
6. 인사, 계약 등 직무수행 과정에서 서류를 위·변조하거나 은폐한 경우 <신설 2014. 11. 27.>
7. 기타 범죄행위를 자행하여 공항공사에 손해를 입힌 자로서 형사고발이 필요하다고 판단되는 경우

② 제1항의 범죄행위에 임직원이 아닌 자가 관련되었을 경우 공항공사는 임직원뿐만 아니라 외부 관련자(퇴직자 포함)도 고발조치하여야 한다. <신설 2011. 10. 27.>

제3조(발생보고) 각 부서의 장은 소관업무와 관련하여 제2조에 해당하는 고발대상 사건을 발견한 경우 별지 제1호에 의해 지체 없이 사장에게 보고함과 동시에 감사규정 제54조(사고보고 등)에 준하여 상임감사위원회에게 보고 하여야 한다. <개정 2011. 10. 27., 2018. 8. 21.>

제4조(고발시기) 고발은 범죄행위 사실을 확인한 후 즉시 하여야 한다. 만약, 범죄행위자가 범죄 사실을 부인 할 경우라도 조사결과 증빙에 의하여 범죄 혐의가 명백하다고 판단할 충분한 사유가 있는 경우에는 고발하여야 한다. <개정 2011. 10. 27.>

제5조(고발절차) ① 고발대상 사건이 발생한 부서의 장은 감사부서의 장과 사전협의를 거쳐 사장 명의로 고발장을 작성하여 관할 수사기관의 장에게 제출하여야 한다. <개정 2011. 10. 27., 2018. 8. 21.>

② 현장증거의 보존과 범죄혐의자의 신병확보 등을 위하여 필요할 때에는 현장에서 직접 수사기관에 협조를 요청할 수 있으며, 이 경우에는 사정기관에 고발한 것으로 본다.

③ 삭제 <2011. 10. 27.>

제6조(고발의 보류) 삭제 <2014. 11. 27.>

제7조(고발 처리상황 관리) ① 각 부서의 장은 고발사건의 처리결과를 지체 없이 사장 및 상임감사위원회에 보고하여야 한다. 다만, 고발하지 아니한 경우에는 범죄혐의사실의 요지 및 고발을 아니하는 사유를 사장의 결재를 받아 관리하여야 한다. <개정 2018. 8. 21.>

② 감사부서의 장은 별지 제2호의 서식의 관리대장을 비치하여 고발사건의 조치상황과 처리결과를 기록 관리한다. <개정 2011. 10. 27., 2018. 8. 21.>

제8조(고발대상사건 묵인에 대한 책임) 고발대상사건이 발견되었음에도 정당한 사유 없이 보고 또는 고발하지 아니하는 등 이를 묵인하였을 때에는 보고 및 고발책임이 있는 부서의 장에 대하여 직무를 태만히 한 것으로 보아 징계 등의 조치를 할 수 있다. <개정 2011. 10. 27.>

부 칙

<지침 제62호, 2009. 12. 17.>

이 지침은 2009년 12월 17일부터 시행한다.

부 칙

<지침 제73호, 2011. 10. 27.>

이 지침은 2011년 11월 29일부터 시행한다.

부 칙

<지침 제85호, 2014. 11. 27.>

이 지침은 2014년 12월 10일부터 시행한다.

부 칙

<지침 제112호, 2018. 8. 21.>

이 지침은 2018년 8월 28일부터 시행한다.

[별지 제1호 서식] 고발대상 사건 보고

[별지 제2호 서식] 임직원 직무관련 범죄 고발대장

[별지 제1호 서식]

고발대상 사건 보고	
건명	
사건개요 및 발견경위	
피해액 (사손액)	
관련자 (소속부서 및 성명)	
증거서류	※ 증빙자료 첨부
임직원의 직무관련 범죄 고발지침 제3조에 따라 위와 같이 보고합니다.	
년 월 일	
보고자(부서장)	(인)

[별지 제2호 서식]

임직원 직무관련 범죄 고발대장

일련 번호	고발 일자	고발대상자			고발내용	고발 기관	처리결과
		소속	직급	성명			